المرسوم رقم 107-2022 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2022 المحدد لطرق تطبيق القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات.

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات.

الباب الأول : تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات

الفصل الأول : المقر والتشكيلات والهياكل

المادة 2: يوجد مقر محكمة الحسابات بانواكشوط. ويجوز للمحكمة ولكل غرفة من غرفها المركزية أن تعقد اجتماعات أو جلسات في إحدى عواصم الولايات إذا اقتضت الحاجة ذلك.

و يتولى رئيس محكمة الحسابات إدارتها العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وفي هذا المرسوم.

المادة 3: تنتظم محكمة الحسابات في تشكيلات، إما مداولة أو استشارية.

القسم الأول: تشكيلات محكمة الحسابات

المادة 4: تعقد محكمة الحسابات جلساتها العلنية الرسمية في الحالات التالية:

- افتتاح نشاطها السنوي؛
- تنصيب الأعضاء الجدد؛
- تأدية اليمين بالنسبة للموظفين والوكلاء العموميين المنصوص على أدائهم اليمين أمام محكمة الحسابات.

تكون هذه الجلسات عمومية ويحضرها جميع أعضاء المحكمة . مرتدين الزي الرسمي للمحكمة.

المادة 5: تتكون غرفة المشورة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف والأمين العام وستة (6) أعضاء يمثلون غرف محكمة الحسابات يتم تعيينهم حسب التسلسل في الرتب وفي حالة تساوي الرتب يتم الاختيار حسب الأقدمية في الرتبة ثم حسب الأقدمية داخل الغرفة ثم حسب السن.

لا يحضر المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية جلسات غرفة المشورة ما عدا المداولات المتعلقة بحسابات تسيير المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 17 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، ويحضر المستشار المقرر المشار إليه في المادة 21 أسفله جلسات غرفة المشورة، عند الحاجة.

تحدد تشكيلة غرفة المشورة، كلما دعت الحاجة لذلك، بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة. و يمكن لرئيس المحكمة أن يستدعي، عند الاقتضاء، أي عضو آخر من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال غرفة المشورة.

تقوم غرفة المشورة بعد المداولة بوضع:

- نص التقرير المتعلق بمشروع قانون التسوية؛
- نص التصريح العام عن المطابقة؛
- رأي المحكمة حول جودة وصدقية ونزاهة حسابات الدولة؛
- نص التقرير السنوي العام.

وتبت في الغرامات المنصوص عليها في المادتين 25 و 49 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات وحسب الشروط المبينة في المادة 61 من هذا المرسوم. كما تقوم بالمداولة حول الآراء الاستشارية تطبيقا للمادة 20 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018

المادة 6: تتكون الغرف المجتمعة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف وأربعة أعضاء يمثلون غرف المحكمة يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين لم يشاركوا في القرار محل الطعن.

تحدد تشكيلة الغرف المجتمعة في بداية كل جلسة بأمر من رئيس المحكمة. ويمكن لرئيس المحكمة أن يستدعي، عند الاقتضاء، أي عضو آخر من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال الغرف المجتمعة.

تبت الغرف المجتمعة في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن الغرف تطبيقا للمواد 40 و 41 و 50 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018. يجوز لرئيس المحكمة أن يقوم بمبادرة منه أو بناء على اقتراح صادر عن إحدى الغرف أو إثر طلب من مفوض الحكومة بعرض كل القضايا المتعلقة بالإجراءات أو الفقه القضائي على الغرف المجتمعة من أجل استشارتها.

المادة 7: تتكون محكمة الحسابات من ثلاث غرف على النحو التالي:

- غرفة المالية العامة؛
- غرفة المؤسسات العمومية؛
- غرفة المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية.

يحدد بمرسوم إنشاء وتنظيم وقواعد سير عمل الغرف الجهوية.

وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا عند الحاجة مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية ومساعدين مدققين.

يعين رؤساء الغرف من بين أعضاء المحكمة طبقا لأحكام المادتين 71 و 86 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، ويخلفهم في حالة التغيب أو الإعاقة رئيس القسم الأقدم في الوظيفة، وإن لم يوجد فالعضو الذي يحتل أعلى رتبة في الغرفة ثم الأسن ثم الأقدم في الغرفة.

تنظم الإنابة بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة.

يمكن أن تنشأ أقسام داخل الغرف تقوم حصريا بنشاطات التحقيق أو التحري، تكون تقاريرها إجباريا موضوع مداولات من قبل الغرفة.

يتم إنشاء أقسام الغرف وتنظيمها وتسييرها بمقتضى قرار من رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

يعين رؤساء الأقسام بواسطة قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المعنية. تحدد تشكيلة الغرف بواسطة قرار صادر عن رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

عندما تبت الغرف في قضية ذات طابع قضائي فإنها تكون مكونة حصريا من الأعضاء الأصليين. تنظر المحكمة في حسابات وتسيير الهيئات المشار إليها في المادة 17 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد ،18 ، 52، 63، 64 من القانون نفسه.

المادة 8: يشرف رؤساء الغرف على نشاط غرفهم. وفي هذا الصدد فإنهم:

- يرأسون الجلسات والاجتماعات داخل غرفهم؛
- يعرضون على رئيس المحكمة اقتراحات من شأنها أن تساعد في صياغة برنامج النشاط السنوي ويقومون بإنجاز البرنامج المصادق عليه؛
- يوزعون الملفات بين أعضاء غرفهم وإذا اقتضى الأمر ذلك، بين الأقسام ويسهرون على معالجتها؛
- يطلعون بانتظام رئيس المحكمة على حالة تنفيذ البرنامج ويقترحون عليه جميع التدابير التي من شأنها أن تزيد من حسن أداء الهيئة؛
- يتأكدون من جودة الأعمال التي قيم بها داخل الغرفة مع الحرص على تحسين خبرة وكفاءة أعضائها وتطبيق منهجياتها وأوراقها التوجيهية ونظم التدقيق التي تنشرها المحكمة ويعدون جميع الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير أدوات العمل؛
- يحيلون إلى رئيس المحكمة الاقتراحات التي يرون إضافتها إلى التقرير السنوي العام والصادرة عن غرفهم.

المادة 9: تدقق غرفة المالية العامة في حسابات وتسيير مصالح الدولة والمجموعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من القانون النظامي رقم 2018-203 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

وتقوم الغرفة على هذا الأساس بـ:

- التحقق من مدى صحة ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية؛
- التأكد من حسن استعمال الاعتمادات والأموال والقيم المعهود بتسييرها إلى المصالح والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة؛
- النظر في حسابات المحاسبين العموميين المعتمدين أو الفعليين وتحكم عليهم بغرامات وغرامات تهديدية ناتجة عن التأخير، وذلك وفقا لأحكام المواد ،15 ،22 ،24، 26، 29، 30، 38، 42 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 10: تدقق غرفة المؤسسات العمومية في حسابات وتسيير المؤسسات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون النظامي رقم 2018 ـــــ 032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

وفي هذا الإطار تقوم غرفة المؤسسات العمومية بتدقيق حسابات وتسيير المؤسسات العمومية المبينة أدناه:

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛
- الشركات الوطنية؛
- الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمتلك منها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 50٪ من رأس مالها.

يمكن أن تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة تمتلك منها الدولة أو الوحدات الخاضعة لرقابة المحكمة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، منفصلة أو مجتمعة مساهمة في رأس

المال تخول ممارسة سلطة القرار أو التسيير بقرار من رئيس المحكمة بعد اقتراح من رئيس الغرفة المعنية.

المادة 11 : تدقق غرفة المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية في حسابات وتسيير الوحدات الأخرى غير تلك الخاضعة لغرفة المالية العامة ولغرفة المؤسسات العمومية.

وفي هذا الإطار تقوم غرفة المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية بتدقيق حسابات وتسيير الهيئات المبينة أدناه:

المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية؛

وكل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.

المادة 12 : يعهد بالنظر في أخطاء التسيير إلى تشكيلة مكونة، تحت رئاسة رئيس المحكمة من رؤساء الغرف وثلاثة أعضاء من المحكمة يعينون سنويا من طرف رئيس المحكمة.

وخروجا على ترتيبات المادة 14 أدناه فإن المقرر لا يتمتع بحق التصويت في المداولات.

المادة 13 : مع مراعاة أحكام المادة 13 فقرة 3 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وترتيبات الفقرة قبل الأخيرة من المادة 7 من هذا المرسوم، فإنه يجوز لجميع أعضاء تشكيلة معينة أن يشاركوا في مداولاتها. تهيأ كل مداولة للمحكمة عن طريق إجراء تحقيق أولي تقيد نتائجه في تقرير يضعه مقرر واحد أو أكثر معينين من قبل رئيس التشكيلة المختصة من ضمن أعضائها.

المادة 14 : لا يمكن لأي تشكيلة مداولة أن تجتمع بصفة شرعية في غياب أكثر من نصف أعضائها. وتتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يشارك المقررون في المناقشات ولهم حق التصويت في المداولات وذلك مع مراعاة ترتيبات الفقرة 2 من المادة 12 أعلاه.

المادة 15 : تضم لجنة التقرير العام والبرامج رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة والأمين العام والمستشار المقرر العام وثلاثة أعضاء عن كل غرفة ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة. ويمكن لرئيس المحكمة أن يستدعي، عند الاقتضاء، أي عضو آخر من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.

يمكن للجنة أن تنشئ داخلها لجنة أو عدة لجان متخصصة.

تقوم اللجنة بالمداولة حول برنامج النشاط السنوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

وتعد اللجنة مشروع التقرير السنوي العام الذي تتم المداولة بشأنه على مستوى غرفة المشورة طبقا لترتيبات المادة 5 أعلاه.

المادة 16 : يتألف مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة.

يمسك الأمين العام للمحكمة سكرتارية المجلس ويشارك في المناقشات.

و يمكن لرئيس المحكمة أن يستدعي، عند الاقتضاء، أي عضو آخر من أعضاء المحكمة للمشاركة في أعمال مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

تتم استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة حول تنظيم أشغال المحكمة وذلك بمبادرة من رئيسها.

المادة 17 : بالإضافة إلى التشكيلات الاستشارية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، يجوز لرئيس المحكمة أن ينشئ بواسطة قرار فرق عمل أخرى أو لجانا مكلفة بمهام خاصة.

القسم الثاني: مفوض الحكومة

المادة 18 : يسهر مفوض الحكومة على التطبيق الأمثل للقوانين والنظم.

ويوجه طلبات استنتاجات شفهية أو مكتوبة إلى مختلف الغرف.

ويمكنه التواصل مع السلطات الإدارية والقضائية. ويمسك البيانات الكشفية المقدمة من قبل الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وتلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة المحكمة. ويسهر على الإدلاء بالحسابات ومستندات الإثباتات في الصيغ والآجال القانونية.

ويحيل إلى المحكمة جميع العمليات التي يعتقد أنها تشكل تسييرا فعليا.

يبلغ مفوض الحكومة المحكمة بأخطاء التسيير المنصوص عليها في المادة 43 من القانون النظامي رقم 2018-03-2 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وذلك بناء على طلب من السلطات المشار إليها في المادة 47 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

كما تتم المتابعات في مجال معاقبة أخطاء التسيير بناء على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن عمليات الرقابة الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب إحدى السلطات المشار إليها في المادة 47 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018. و في الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق. ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.

كما يطالب بتطبيق الغرامات والغرامات التهديدية المنصوص عليها في القانون النظامي رقم 2018 032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 19: يساعد مفوض الحكومة مفوضان (2) مساعدان للحكومة ويعينان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون النظامي رقم 2018- 032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

يحضر مفوض الحكومة أو يمثل في التشكيلات الاستشارية للمحكمة التي ليس عضوا أصليا فيها.

المادة 20: يقدم مفوض الحكومة استنتاجاته وطلباته المكتوبة حول التقارير المرفوعة إليه مع الوثائق الإثباتية.

وترسل إليه وجوبا التقارير المتعلقة ببراءة الذمة وبقايا الحسابات والغرامات وقرارات الاختصاص والمحاسبات الفعلية ومعاقبة أخطاء التسيير وكذلك الطعون المتعلقة بالمراجعة والنقض.

كما تبلغ إليه التقارير الأخرى بطلب منه أو بقرار من رئيس التشكيلة المختصة.

ويتابع مفوض الحكومة، بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة المالية، تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.

القسم الثالث: الهيكلة الإدارية والفنية لمحكمة الحسابات

المادة 21: تضم الهيكلة الإدارية والفنية لمحكمة الحسابات أربعة (4) مستشارين لرئيس المحكمة، من ضمنهم مقرر عام، وأمانة عامة تتبع لها ثلاث (3) مديريات يطلق عليها على التوالي:

- مديرية كتابة الضبط والوثائق؛
- مديرية الإدارة والوسائل؛
- مديرية المعلوماتية والعلاقات العامة.

تضم كل من المديريات عدة مصالح.

ويرأس الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة كاتب خاص برتبة رئيس مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 22: يوضع المستشارون تحت السلطة المباشرة لرئيس محكمة الحسابات.

و يعينون بمرسوم من بين أعضاء المحكمة.

المادة 23: يعين أحد هؤلاء المستشارين، بموجب أمر من رئيس المحكمة، ليتولى إضافة إلى وظائفه وظيفة المقرر العام.

المادة 24: يرأس الأمانة العامة لمحكمة الحسابات أمين عام يكلف تحت سلطة رئيس المحكمة بإدارة ومتابعة وتنسيق أعمال البنى الإدارية والفنية التابعة لمحكمة الحسابات، ولرئيس المحكمة أن يمنحه تفويضا بالتوقيع. يتمتع الأمين العام للمحكمة برتبة أمين عام وزارة ويستفيد من الامتيازات الممنوحة له. يترأس الأمين العام للمحكمة لجنة الصفقات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 10 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات والتي تحدد تشكيلتها بأمر من رئيس محكمة الحسابات.

المادة 25 : تضم مديرية كتابة الضبط والوثائق :

- مصلحة كتابة الضبط المركزية؛
- مصلحة الأرشيف والتوثيق.

المادة 26: تكلف مصلحة كتابة الضبط المركزية بما يلي:

- استلام وتسجيل الحسابات والمستندات المثبتة والوثائق المودعة أو المحالة إلى محكمة الحسابات؛
- تسجيل وتصنيف التقارير والأحكام أو غير ذلك من القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة؛

- القيام بالتبليغات وفقا للشروط المقررة في المواد و 53, 54, 55 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018؛
- تحضير جدول الجلسات المحدد من طرف رئيس التشكيلة المداولة المختصة بعد الاطلاع على مقترحات القيد المقدمة من طرف مفوض الحكومة؛
- حضور الجلسات وتدوين نتائج المداولات ومسك السجلات والملفات؛ منح نسخ أو مستخرجات من التقارير والأحكام وغير ذلك من عقود المحكمة بعد إذن أو تصديق الأمين العام.

تعتبر كتابة الضبط المركزية هيئة مشتركة بين مختلف التشكيلات القضائية داخل المحكمة ويرأسها كاتب ضبط رئيسي، ويمكن أن تضم عدة كتاب ضبط، كما يمكن تكليف أي واحد من كتاب الضبط العاملين بالمحكمة مهما كانت وضعيتهم الإدارية داخل المحكمة عند الاقتضاء، بممارسة مهام كتابة الضبط لدى أي من تشكيلات المحكمة وذلك بواسطة مذكرة من الأمين العام للمحكمة.

المادة 27: تكلف مصلحة الأرشيف والتوثيق :

- حفظ وثائق المحكمة والسهر على الصيانة اللازمة لها؛
- مسك الملف الدائم وبنك للمعلومات حول الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؛
- تسيير الاحتياطي الوثائقي بالمحكمة والقيام بكل البحوث المطلوبة من قبل الأعضاء والضرورية لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

المادة 28: تضم مديرية الإدارة والوسائل:

- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛
- مصلحة السكريتارية المركزية؛
- مصلحة الترجمة.

المادة 29: تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمايلي:

- تسيير الأشخاص؛
- تسيير الوسائل ومسك الجرود؛
- صيانة المباني والتجهيزات؛
- إعداد تقديرات النفقات اللازمة لتسيير وتجهيز محكمة الحسابات وتنفيذ الميزانية المعتمدة؛
- مسك المحاسبة الإدارية للمحكمة.

المادة 30: تقوم مصلحة السكريتارية المركزية بمايلي:

- استلام وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد والصادر عن المحكمة؛
- الطباعة الإلكترونية للوثائق الإدارية وتصويرها وتوثيقها.

تكلف مصلحة الترجمة بترجمة وثائق المحكمة.

المادة 31 : تكلف مديرية المعلوماتية والعلاقات العامة بالإعلام والاتصال وكذلك بتسيير وصيانة الشبكة المعلوماتية للمحكمة وبالعلاقات مع الهياكل المسؤولة عن عصرنة الإدارة والتقنيات الجديدة.

وتضم هذه المديرية مصلحتين:

- مصلحة نظم الإعلام والاتصال؛
- مصلحة العلاقات العامة.

المادة 32: يعين المديرون بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ويعين رؤساء المصالح، ورؤساء الأقسام عند الاقتضاء، بموجب مقرر من رئيس المحكمة.

يستفيد كل عضو بالمحكمة يتم تعيينه علي رأس إحدى مديرياتها من نظام التعويضات والامتيازات الممنوحة لرئيس قسم في محكمة الحسابات.

يستفيد المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام إذا لم تكن لهم صفة عضو في المحكمة من التعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لنظرائهم في الإدارة المركزية.

سيتم، عند الحاجة، بمقرر من رئيس محكمة الحسابات تحديد المهام على مستوى المصالح وتنظيم المصالح في شكل أقسام.

الفصل الثاني: الإجراءات المطبقة أمام محكمة الحسابات

القسم الأول: ترتيبات مشتركة

المادة 33: تقوم المحكمة في إطار مهمتها الرقابية، بمراجعة الحسابات بغية التأكد من حقيقة وشرعية التصرف في الاعتمادات والأموال والقيم التي يتم تسييرها من طرف مصالح الدولة والهيئات العمومية.

يقوم مقررو المحكمة المكلفون بالتحقيق بكافة التحريات التي يرونها مفيدة طبقا للشروط الواردة في القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وفي هذا المرسوم.

يلزم الآمرون بالصرف والمحاسبون ومديرو المصالح والهيئات وكذلك السلطات التي يعهد إليها بالوصاية أو الرقابة بأن يوافوهم أو يسلموا لهم كافة الوثائق والمعلومات شفهيا أو كتابيا، والمتعلقة بتسيير الهيئة الخاضعة للرقابة، وذلك تطبيقا للمادة 22 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

عندما تجرى الرقابة في عين المكان يتخذ المسؤولون عن المصالح والهيئات كافة الترتيبات اللازمة لتمكين المقررين من الاطلاع على الكتابات والوثائق الممسوكة أو المودعة بتلك المصالح .يحصل المقررون على نسخ من الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لعملية الرقابة.

ويجوز لهم القيام بكل تدقيق حول التوريدات والمعدات والأشغال والبناء. يعفى المسؤولون والوكلاء التابعون للهيئات المراقبة من التقيد بالسر المهني واحترام السلم الإداري إزاء التحريات التي يقوم بها المقررون.

المادة 34: عندما يتعلق الأمر بالتسيير أو بعمليات تستخدم فيها المعلوماتية، يشمل حق إعطاء المعلومات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات، الاطلاع على كل المعلومات المخزنة وكذلك إمكانية الحصول على كتابتها بواسطة أي وسيلة مناسبة في وثائق يمكن استخدامها مباشرة لأغراض لسلطة الرقابة.

المادة 35: تحيل الهيئات الأخرى للتدقيق والرقابة بشكل تلقائي إلى محكمة الحسابات التقارير المُعَدّة من طرفها.

المادة 36: تسجل نتائج التحقيق فور انتهائه في تقرير مكتوب يبين فيه المقررون ملاحظاتهم وما يقترحونه من تدابير.

يتم، بتقرير خاص مداول من طرف الغرفة، إشعار الأمرين بالصرف والمحاسبين أو مديري الهيئات المراقبة الذين تتم مساءلتهم بشأن حالات الإهمال والأخطاء والمخالفات والنواقص وذلك قبل البت فيها بصفة نهائية. ويمكن لهم أثناء التحقيق أو أمام الجلسة، تقديم كل الشروح والمبررات المفيدة للدفاع عن أنفسهم.

يمكن أن يرسل التقرير والمستندات وعند الاقتضاء أجوبة المسيرين وتقارير الخبراء، لمفوض الحكومة الذي يلحق به طلباته مكتوبة.

يحال ملف القضية بعد ذلك إلى التشكيلة المختصة لتنظر فيه حسب جدول القيد مع مراعاة حق هذه الأخيرة في إعطاء الأولوية للقضايا ذات الطابع الاستعجالي.

المادة 37: يعرض المقرر، عند افتتاح الجلسة، مضمون تقريره وإذا كان هذا التقرير قد أرسل إلى النيابة العامة يقوم الرئيس بتلاوة الطلبات الختامية ويجوز لمفوض الحكومة أن يفصلها شفهيا. وتبدأ النقاشات حول كل ملاحظة وتتبعها مباشرة المداولات حول الاقتراح المقابل لها. و قبل أن يتم اتخاذ قرار يطلب الرئيس، أولا رأي

المقرر أو المقررين، وبعد ذلك، رأي الأعضاء الآخرين، حسب الترتيب المعاكس للسلم الإداري والأقدمية من حيث الرتب ثم يبدي رأيه الخاص.

المادة 38: تصدق الأحكام وغيرها من مداولات المحكمة على أساس وثائقها الأصلية، من قبل رئيس الجلسة والمقررين وكاتب الضبط المركزي. ويتولى الأمين العام للمحكمة التصديق على النسخ.

القسم الثاني: الرقابة القضائية

(1) البت في الحسابات

المادة 39: يقدم محاسبو الدولة والمجموعات المحلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمحكمة الحسابات سنويا حسابات تسييرهم المعززة بالوثائق العامة ووثائق الإثبات المتعلقة بعمليات الخزينة وذلك حسب الشروط الواردة في النصوص المتعلقة بالنظام العام للمحاسبة العمومية وتسيير الميزانية. وترسل مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية للمحكمة عند نهاية كل سنة مالية لوائح الحسابات المبينة لاستهلاك الاعتمادات المفوضة والتي تلحق بها نسخ من أوامر التفويض.

وتراجع في مباني المصالح المكلفة بالتسيير أو التجميع وثائق إثبات فئات المصروفات أو الإيرادات العمومية المحددة بموجب مقرر من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح مشترك من رئيس المحكمة ومفوض الحكومة.

المادة 40: المحاسبون الرئيسيون هم وحدهم الذين يقدمون مباشرة حساباتهم لمحكمة الحسابات. ويقدم المحاسبون الثانويون للمحاسبين الرئيسيين عملياتهم على شكل بيانات معززة بوثائق إثبات ويقوم هؤلاء بإدراج تلك الحسابات، بعد مراجعتها، في حسابات تسييرهم.

و في حالة تعاقب عدة محاسبين يقوم المحاسب العامل وقت اختتام السنة المالية بإعداد الحساب المشترك وتقديمه.

يجوز للمحاسب الذي يترك وظيفته قبل إعداد وتقديم حسابه أن يعطي لأحد المحاسبين الذين سيخلفونه توكيلا للقيام بذلك.

إذا أهمل المحاسب أو رفض إعداد وتقديم حسابه في الآجال القانونية، تعهد الإدارة تلقائيا إلى وكيل بإعداده وتقديمه باسم المحاسب الذي لم يقم بواجباته وذلك على نفقة هذا الأخير وتحت مسؤوليته. و يجب على المحاسبين العاملين أن يقوموا بإعداد وتقديم حسابات المحاسبين الذين كانوا قبلهم في الوظيفة وتوفوا وأن يشعروا بذلك ورثتهم حيث يجوز لهؤلاء الحصول على تلك الحسابات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.

المادة 41: يعتبر مجرد إيداع حســـابات لدى كتابة الضـــبط المركزية التابعة للمحكمة، تعهدا لدى المحكمة.

يقوم المقرر المكلف بالتحقيق بعد التأكد من قابلية الحسابات للمراجعة، وعلى أساس وثائق الإثبات، بتدقيق العمليات الواردة في الحسابات من حيث صحتها وشرعيتها.

يتأكد رئيس الغرفة من وجود ما يبرر ملاحظات المقرر واقتراحاته ويطالب بإجراء المزيد من التحريات إذا بدا له أن التحقيق غير مكتمل.

المادة 42: تلزم الأحكام الصـادرة عن المحكمة عند الضـرورة المحاسـب بتقديم الشروح والمبررات الهادفة إلى تبرئته خلال أجل تحدده المحكمة ولا يقل عن شهر.

يجوز أن يشمل الحكم المؤقت، فضلا عن الأوامر الصارمة أو تلك المتعلقة بالمستقبل، التحفظات أو أي بيانات مفيدة.

تمكن تحفظات المحكمة من تأجيل قبول إيرادات أو تخصيص مصروفات يمكن إهمالها أو عدم شرعيتها من مساءلة المحاسب، في انتظار انتهاء إجراءات أخرى.

يسجل في البيانات اكتمال بعض الإجراءات أو إنجاز بعض العمليات.

المادة 43: يبلغ الحكم المؤقت إلى المحاسب أو في حالة وفاته، إلى ورثته.

يلزم المحاسب المزاول لعمله بالاستجابة للأوامر في الآجال وإذا لم يعد موجودا في منصبه يكون التوكيل الممنوح لخلفه لإعداد الحسابات صالحا أيضا للاستجابة للأوامر. وفي

حالة وفاته يصبح لزاما على ورثته أن ينوبوا عنه في تحمل المسؤولية إلا إذا أعطوا توكيلا للمحاسب الحالي.

و في حالة عدم الرد في الآجال الممنوحة، يعتبر ذلك بمثابة قبول الأوامر بكل ما تحتويه. ويجوز للمحاسب أن يمتثل الأوامر أو يعترض عليها باذلا ما في وسعه لإثبات أنه خلافا لترتيبات الحكم المؤقت، لا يوجد إهمال أو مخالفات أو أنه غير مسؤول عنها.

و ترسل ردود المحاسب إلى كتابة الضبط المركزية حيث يتم تسجيلها قبل إحالتها للمقرر الذي يدرسها ويكمل عند الحاجة ما تحتاجه من تحقيق.

المادة 44: تصدر المحكمة في نهاية الإجراءات حكما نهائيا.

في حالة تم بصفة صحيحة تحويل أرصدة الحساب محل التدقيق إلى الحساب الموالي وإذا لم يوجد أو يبق أي أمر أو مطالبة تتعلق بتسيير المحاسب، فإن المحكمة تعلن براءة هذا الأخير.

إذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويؤمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية لصالح الخزينة العمومية.

إذا كان في الحساب فائض فإن حكم تبرئة الذمة يعلن أن للمحاسب رصيدا زائدا ويحق في هذه الحالة لوزير المالية أو الأمرين بالصرف لدى الهيئات العمومية المعنية أن يبتوا في إمكانية إرجاع الرصيد الزائد الذي تمت ملاحظة وجوده.

إذا لم يمتثل المحاسب للأوامر، فإن المحكمة تلزمه بتسديد الباقي من الحساب إلا إذا أعطى دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية. و يحدد الحكم مبلغ الباقي المستحق الواجب الأداء برأس المال والفوائد حسب المعدل القانوني وذلك فور الإبلاغ ودون اعتبار للطعون إلا إذا كان ثمة أمر بتأجيل التنفيذ صادر عن رئيس المحكمة بعد الاستماع إلى مفوض الحكومة.

يكون الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في الفقرة السابقة ناتجا عن حالة قوة قاهرة تعيق المحاسب عن القيام بالتزاماته.

يتم الإعفاء من المسؤولية بواسطة مقرر مبرر من الوزير المكلف بالمالية.

يحول وجود باقي مستحق في الحساب دون تبرئة المحاسب طالما لم تتم تصفيته.

عند صدور الحكم القاضي بوجود باقي مستحق في الحساب، يبادر الوزير المكلف بالمالية بتحميل المسؤولية للمحاسب وكذا أيضا عند الاقتضاء الضمانات والكفالات المقابلة لذلك.

يجوز منح إبراء بلا مقابل للباقي المستحق بواسطة مقرر مبرر من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 45: يخضع التسيير الفعلي للقواعد والإجراءات نفسها المطبقة على التسيير القانوني وذلك شريطة احترام الترتيبات الواردة في هذه المادة.

تحال الوقائع المفترض أنها تكون تسييرا دون تأهيل للأموال العمومية أو الأموال الخصوصية الخاضعة للنظم، إلى محكمة الحسابات من قبل مفوض الحكومة إما بمبادرته الخاصة وإما بطلب من وزير المالية أو الوزراء المعنيين أو ممثلي الدولة في الولايات أو في المقاطعات وإما على ضوء الملاحظات المقام بها عند التدقيق في الحسابات دون المساس بحق المحكمة، في هذه الحالة الأخيرة، أن تتعهد في القضية من تلقاء نفسها.

وتصدر المحكمة تباعا إعلانا حول التسيير الفعلي وحكما على الحساب المقابل.

يقع تبرير وجود التسيير الفعلي حسب الحالة على السلطة التي تولت رفع الشكوى أو على مفوض الحكومة.

تقع مسؤوليات إثبات عمليات التحصيل والمصروفات على المحاسب الفعلي.

تعتبر المصروفات التي لم يعترف لها بالنفع العام أنها مصروفات بذلت للمصلحة الشخصية للمحاسب الفعلي وبالتالي يتم رفضها.

لا يجوز بتاتا إعلان وجود فائض في حساب المحاسب الفعلي.

يتمخض عن زيادة الإيرادات ورفض المصروفات على التوالي، زيادة ونقصان في المبالغ المثبتة في الحساب المقدم وتصحح نتائجه بناء على ذلك.

المادة 46: تنطق المحكمة بالغرامات والغرامات التهديدية المترتبة على التأخير في تقديم الحسابات أو في عدم الاستجابة للأوامر، وكذا أيضا الغرامات المترتبة على التسيير الفعلي وذلك إما بناء على طلب من مفوض الحكومة أو على اقتراح من المقرر أو من تلقاء نفسها وتطبق أيضا هذه الإدانات قاعدة الحكم المزدوج المطبقة في مجال النظر في الحسابات.

لا يجوز تبرئة المحاسبين الشرعيين أو الفعليين عن تسييرهم، المدانين بالغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان قد سبق لهم أن قاموا بتسديدها.

(2) معاقبة أخطاء التسيير

المادة 47: تجرى المتابعات في مجال التأديب الخاص بالميزانية والمالية بناء على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن العمليات الرقابية الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب إحدى السلطات المشار إليها في المادة 47 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018. و في الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق. ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.

ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة الإدارات ويطالب بكافة الوثائق أو المعلومات حتى ولو كانت سرية ويستمع، في مقر المحكمة، إلى الشهود والأشخاص الذين تحتمل مساءلتهم.

يجوز بناء على اقتراح من المقرر وتمشيا مع متطلبات التحقيق أن يعهد إلى الموظفين التابعين لأسلاك أو مصالح الرقابة أو التفتيش، بالقيام بالتحريات ويعينهم رئيس المحكمة بالاتفاق مع الوزير الذي يتبعون له.

المادة 48: يشعر الأشخاص الذين سجلت ضدهم وقائع من شأنها أن تشكل أخطاء في التسيير المحددة في المادة 43 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، بواسطة مفوض الحكومة ولهم الحق في الاستعانة خلال الإجراءات بوكيل أو محام أو عدة محامين يختارونهم.

في حالة تورط عدة أشخاص في نفس القضية، يجوز القيام بالتحقيق ضدهم جميعا في آن واحد وإصدار حكم واحد في القضية.

المادة 49: يتابع مفوض الحكومة سير التحقيق، ويجوز له على ذلك الأساس في كل وقت المطالبة بالحصول على الملف والقيام بكل الطلبات أو الاستنتاجات التي يراها مفيدة.

وبعد انتهاء التحقيق يرسل التقرير والوثائق الملحقة عند الاقتضاء، إلى السلطة التي صدرت عنها الدعوى أو السلطات العليا أو سلطات الوصاية وإلى وزير المالية، وتبدي هذه السلطات رأيها في الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة والذي لا يجوز أن يزيد على شهر.

وعند انتهاء الأجل وعلى ضوء التقرير والوثائق الملحقة والآراء المعبر عنها، يبدي مفوض الحكومة طلباته النهائية.

المادة 50: عندما يرفع ملف القضية إلى المحكمة، يشعر الشخص المتهم بذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إفادة الاستلام أو بواسطة الطرق الإدارية بأنه يجوز له، في ظرف خمسة عشر (15) يوما، الاطلاع على الملف لدى كتابة ضبط المحكمة إما شخصيا وإما عن طريق وكيله أو محاميه. يمكن للشخص المتهم بعد مهلة شهر من

إبلاغه أن يتقدم شخصيا أو بواسطة هيئة دفاعه بعريضة مكتوبة تحال إلى مفوض الحكومة.

المادة 51 : يتم تحضير جدول الجلسة طبقا لترتيبات المادة 26 أعلاه.

يمكن للمحكمة استدعاء شهود للمثول أمامها إما بطلب من الشخص المتهم أو بناء على طلبات مفوض الحكومة أو بمبادرة من رئيس الغرفة المعنية أو رئيس المحكمة، حسب الحالة، ويجب على الشهود المثول أمام المحكمة و إلا تعرضوا للغرامات المنصوص عليها في المادة 49 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 .

يجوز لرئيس المحكمة أو لرئيس الغرفة، كل حسب اختصاصه أن يرخص لأحد الشهود بعدم الحضور شخصيا وتقديم شهادته خطيا.

يقدم الشخص المتهم أو محاميه خلال الجلسة عريضة دفاعه ويقدم المقرر تقريره شفويا ويستمع للشهود على انفراد إذا كان قد تم استدعاؤهم ويعرض مفوض الحكومة طلباته، يمكن لرئيس المحكمة أثناء النقاشات أن يوجه أسئلة إلى الشخص الذي تتم مساءلته أو إلى ممثله وأن يرخص بذلك لمفوض الحكومة وأعضاء المحكمة على أن يكون الشخص الذي تتم مساءلته هو آخر من يأخذ الكلام.

يمكن حفظ القضية، عندما يظهر قبل نهاية التحقيق أنه لا وجه للمتابعة إما بطلب من السلطة التي تعهدت أمام المحكمة، وإما بمبادرة من مفوض الحكومة إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن المراجعات الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة.

عند انتهاء المرافعات تعقد المحكمة جلستها في التشكيلة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتداول طبقا لترتيبات المادة 36 أعلاه.

لا تحول المتابعة بسبب أخطاء التسيير دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية في القانون العام.

القسم الثالث حول الرقابة غير القضائية

المادة 52: لا يمكن للمحكمة أن تتصرف خارج برنامج نشاطها السنوي سواء تعلق الأمر بتسيير الأمرين بالصرف أو تعلق بحسابات تسيير الهيئات والمؤسسات العمومية إلا إذا كان ذلك بناء على طلب من إحدى السلطات المحددة في القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 53: ترسل المديرية المكلفة بالميزانية والحسابات إلى المحكمة عند انقضاء كل فصل من السنة بيانا بالنفقات المتعهد بها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 52 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018. وتوافي المديرية نفسها المحكمة كذلك، عند اختتام كل سنة مالية ببيانات إجمالية تتضمن الاعتمادات المفوض فيها وتكون مرفقة بقرارات التفويض.

المادة 54: تتعلق رقابة تسيير الأمرين بالصرف بحسن استخدام الاعتمادات والأموال والقيم بقدر ما تتعلق بمطابقة العمليات للترتيبات التشريعية والتنظيمية.

إذا تم تسجيل ملاحظات ضد المحاسبين، عند القيام بفحص المحاسبات الإدارية تحال هذه الملاحظات إلى المقررين المكلفين بحسابات التسيير المقابلة.

المادة 55: ترسل المستندات المذكورة في المادة 52 من القانون النظامي رقم 2018-203 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، إلى المحكمة فورا، بعد إقرار الحسابات من قبل الهيئة المداولة و في غضون الشهور الستة (6) الموالية لاختتام السنة المالية كآخر أجل.

يعرض عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، الأشخاص المسؤولين، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

تحفظ أوراق الإثبات الخاصة بالعمليات من قبل المؤسسات، بغية إبلاغها إلى المقررين أثناء إجراء التحقيق.

المادة 56: بعد إنهاء التحقيق يكون التقرير الناتج عنه والمستندات المؤيدة له، موضوع فحص أولي خلال جلسة تمهيدية.

يمكن أن يبلغ مفوض الحكومة بمشروع التقرير الخاص بمبادرة من رئيس الغرفة أو بطلب منه.

يبلغ التقرير الخاص لمديري ومسيري المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك ممثلي سلطات الوصاية عند الاقتضاء.

يمكن لمديري ومسيري المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية وممثلي سلطات الوصاية تقديم ملاحظاتهم مكتوبة وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما.

إذا طلب مفوض الحكومة ومديرو ومسيرو المصالح والوحدات والمؤسسات والهيئات العمومية وممثلو سلطات الوصاية الإدلاء بملاحظاتهم أمام الغرفة، يقوم الرئيس باستدعائهم لحضور الجلسة بهدف تقديم ملاحظاتهم تلك.

كما يمكن لرئيس الغرفة بمبادرة منه وإذا اقتضى الأمر استدعاء المديرين والمسيرين للمثول أمام الغرفة لنفس الغرض.

بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية أو الشفهية إن كانت موجودة، وإن لم توجد فبانقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه المادة، تسجل القضية في المداولات النهائية للغرفة.

ترفض الغرفة ضمن اقتراحات التقرير تلك التي ترى أنها لا تستند بما فيه الكفاية على المبررات اللازمة.

وتقدم اقتراحات أخرى معدلة عند الضرورة تكون موضوع التقرير الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

القسم الرابع: حول مساعدة البرلمان والحكومة

المادة 57: في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان طبقا لأحكام المواد 14، 20، 31، 32، 33، 66، 67 و 68 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، ترد محكمة الحسابات على طلبات التوضيح الموجهة إليها من طرف البرلمان بمناسبة مناقشته للتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية وملحقاته طبقا لأحكام المادة 31 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، كما يمكن للمحكمة أن تقدم شروحا للبرلمان فيما يتعلق بالبيانات والمعطيات الواردة في تقريرها السنوي العام الموجه إليه.

المادة 58: في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للحكومة والبرلمان تطبيقا لأحكام المواد 14، 20، 34 من القانون النظامي رقم 2018-2032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، يمكن لمحكمة الحسابات أن تقوم بإنجاز مهام رقابية تتعلق بتسيير إحدى الهيئات الخاضعة لرقابتها وذلك بناء على رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة من إحدى السلطات الواردة في المواد 14 و 21 و 47 من نفس القانون.

الفصل الثالث: تبعات الرقابة

قسم وحيد : البيانات الموجهة إلى السلطات الإدارية والهيئات الخاضعة للرقابة والسلطات العمومية.

المادة 59: إذا كشفت نتائج الرقابة القضائية أو غير القضائية وقائع من شأنها أن تشكل جنحة أو جناية فإن المحكمة تقوم بإحالة الملف عن طريق مفوض الحكومة إلى وزير العدل وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 28 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وتشعر رئاسة الجمهورية والوزير الأول والوزير المعني بذلك وكذلك الوزير المكلف بالمالية.

المادة 60: عندما يتم اكتشاف وجود مخالفة جسيمة أو انحراف أو تقصير أو خرق يكتسي إصلاحه أو تصحيحه طابعا استعجاليا خلال سير عمليات الرقابة، يمكن للمحكمة أن تقوم فورا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وكافة التدابير الضرورية التي تراها مناسبة من أجل تفادي هذه التصرفات المنحرفة ووقف الضرر الناجم عنها.

المادة 61: تعد محكمة الحسابات سنويا تطبيقا للمادة 68 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن المطابقة في الوقت نفسه.

يصدق التصريح العام، بمقتضى قوة الشيء المقضي به، على مطابقة الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات التسيير للمحاسبين.

يبلغ هذا التقرير المفوض الحكومة قبل تقديمه إلى غرفة المشورة طبقا لترتيبات الفقرة 5 من المادة 5 من هذا المرسوم.

يحال إلى البرلمان قبل 31 دجمبر الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية ويرفق بتصريح عام للمطابقة وبمشروع قانون التسوية كما يصحب هذا التقرير برأي المحكمة المشار إليه في المادتين 31 و 32 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 62: يعد التقرير السنوي العام المشار إليه في المادة 65 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، على أساس الملاحظات المرسلة من قبل الغرف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

تبلغ مشاريع النشر التي يقترح إدراجها في التقرير السنوي العام والمصادق عليها من قبل لجنة التقرير العام والبرامج للوزراء المعنيين وكذا، عند الاقتضاء، لرؤساء المجموعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات المراقبة. ويوجه المعنيون أجوبتهم إلى المحكمة في أجل ثلاثين (30) يوما.

بعد الاطلاع على تلك الأجوبة والملاحظات تعتمد غرفة المشورة التقرير العام بصفة نهائية. ويتمحور التقرير حول أربعة محاور:

الأول يدور حول الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية الخاصة بالسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات الخزينة؛

الثاني يعرض الملاحظات والمقترحات المتعلقة الإقليمية بالعمليات المالية للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية الإدارية؛

الثالث يعالج تسيير المؤسسات العمومية؛

الرابع يتناول الأجوبة المخصصة لإبلاغات المحكمة وخاصة منها ما يتعلق بتطبيق الإجراءات المعلنة من قبل الوزراء وغيرهم من السلطات المسؤولة.

يسلم التقرير السنوي العام من قبل رئيس محكمة الحسابات إلى رئيس الجمهورية ويحال إلى رئيس البرلمان.

ينشر التقرير السنوي العام للمحكمة.

المادة 63: يعد تقرير مفصل بالوقائع التي من شأنها أن يترتب عليها النطق بالغرامات المشار إليها في المادتين 25 و 49 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، وذلك إما من قبل المقرر المكلف بمهمة التدقيق وإما من قبل عضو معين خصيصا من قبل رئيس المحكمة.

يبلغ التقرير والوثائق المرفقة به، بمبادرة من رئيس المحكمة، لمفوض الحكومة ليقدم طلباته.

تنطق غرفة المشورة بعد الاطلاع على التقرير والطلبات لمفوض الحكومة بالغرامة ضد المتهمين، ولا يمكن الطعن في هذه الإدانة.

المادة 64: يزود أعضاء محكمة الحسابات طيلة مزاولتهم لوظائفهم ببطاقة مهنية للتعريف بهم موقعة من قبل رئيس المحكمة ويبرزونها عند الحاجة لدى قيامهم بمهامهم.

الباب الثاني: النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات

الفصل الأول : الاكتتاب والترتيب من حيث العلامة القياسية

المادة 65: يشكل أعضاء محكمة الحسابات سلكا خاصا من قضاة الجمهورية مكلفا بمراقبة الأموال العمومية طبقا لأحكام المادة 69 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 66: يكتتب أعضاء محكمة الحسابات عن طريق مسابقة مفتوحة أمام الأشخاص الموظفين أو غير الموظفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 .

يمكن لقضاة محكمة الحسابات الذين مارسوا وظائفهم بشكل فعلي مدة عشرين (20) سنة على الأقل الالتحاق مباشرة بسلك المحامين طبقا لنفس الشروط المطبقة على نظرائهم من قضاة السلك العدلي.

المادة 67: يجب على كل شخص مرشح لوظيفة عضو المحكمة أن يتعهد قبل مباشرة مهامه بتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 81 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018.

المادة 68: يتضمن تقدم أعضاء محكمة الحسابات التقدم بالرتبة والتقدم بالدرجة داخل الرتبة نفسها ويتم بصورة مستمرة من رتبة إلى رتبة موالية ومن درجة إلى درجة موالية.

المدة الضرورية للتقدم للدرجة الأعلى هي سنتان. من أجل ترقية عضو المحكمة إلى الرتبة الأعلى يجب أن يكون قد بلغ آخر درجة من رتبته وأن يكون مسجلا في جدول التقدم السنوي الذي يتم وضعه بداية كل سنة بقرار من رئيس المحكمة بعد أخذ رأي مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

عند تطبيق هذا المرسوم وإذا لم تناسب الدرجة أو الرتبة الحالية للعضو إحدى الدرجات أو الرتب الواردة في هذه المادة فإنه ينتقل مباشرة إلى الدرجة والرتبة المناسبتين.

لا تؤخذ بعين الاعتبار مدة الاستيداع في تقدم أعضاء المحكمة.

يحدد الترتيب سلم العلامات القياسية المطبقة على سلك أعضاء محكمة الحسابات طبقا للرتب المحددة في المادة 71 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، كما يلي:

الرتبة الأولى

الدرجة الثالثة 597

الدرجة الثانية 577

الدرجة الأولى 557

الرتبة الثانية

الدرجة الثالثة 537

الدرجة الثانية 517

الدرجة الأولى 497

الرتبة الثالثة

الدرجة الثالثة 477

الدرجة الثانية 458

الدرجة الأولى 438

الرتبة الرابعة

الدرجة الرابعة 418

الدرجة الثالثة 398

الدرجة الثانية 378

الدرجة الأولى 358

الفصل الثاني: المكافأة والامتيازات العينية

المادة 69: إضافة إلى الراتب الأصلي والإعانات العائلية والعلاوات والامتيازات المقررة لهم في المراسيم والنصوص المعمول بها، يستفيد أعضاء محكمة الحسابات ومساعدو مفوض الحكومة والمديرون العاملون في هذه الهيئة من علاوة سنوية عن المردودية قدرها مائة ألف 100.000 أوقية جديدة. وترفع إلى مائة وخمسين ألف 150.000 أوقية جديدة بالنسبة لأصحاب الوظائف السامية. كما يستفيد المساعدون المدققون العاملون في هذه الهيئة من علاوة سنوية عن المردودية قدرها ثمانون ألف 80.000 أوقية جديدة.

يستفيد أعضاء محكمة الحسابات ومساعدو مفوض الحكومة والمديرون العاملون في هذه الهيئة من مكافأة للتأثيث قدرها مائة ألف 100.000 أوقية جديدة. وترفع هذه المكافأة إلى مائتي ألف 200.000 أوقية جديدة بالنسبة لأصحاب الوظائف السامية. يتم تجديد مكافأة التأثيث كل ثلاث (3) سنوات.

يستفيد أعضاء المحكمة الذين بلغوا الدرجة الأخيرة من الرتبة الأولى ،شهريا من علاوة سقف التقدم قدرها عشرة آلاف 10.000 أوقية جديدة صافية.

يتم التكفل بالامتيازات المشار إليها في هذه المادة من طرف المديرية العامة للميزانية.

المادة 70: يستفيد أعضاء محكمة الحسابات، عندما يتنقلوا في مهمة داخل التراب الوطني من مصاريف يومية خاصة بالمهمة تساوي ثلاثة آلاف 3.000 أوقية جديدة، على أن لا تتجاوز المهمة عشرين (20) يوما.

فيما يخص بدل السفر الخارجي، يستفيد أصحاب الوظائف السامية في المحكمة من البدل الممنوح للدرجة الثانية المشار إليها في المرسوم المحدد لبدل السفر إلى الخارج.

الفصل الثالث: ترتيبات مختلفة

المادة 71: الوظائف السامية في المحكمة التي يتم التعيين فيها بمرسوم تطبيقا للمادة 86 من القانون النظامي رقم 2018-032 بتاريخ الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، هي:

- مستشارو الرئيس؛
- رؤساء الغرف؛
- مفوض الحكومة؛

الأمين العام.

المادة 72: يستفيد أصحاب الوظائف السامية في المحكمة من نفس العلاوات والامتيازات العينية. المادة 73 : يستفيد مفوض الحكومة المساعد، زيادة على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه حسب العلامة القياسية التي بلغها في سلكه الأصلي من نفس العلاوات والامتيازات الممنوحة لرؤساء الأقسام.

المادة 74: يمكن تكليف أعضاء المحكمة بمهام إدارية داخل المحكمة.

الباب الثالث: المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية والمساعدون المدققون لدى محكمة الحسابات.

المادة 75: المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية والمساعدون المدققون لدى محكمة الحسابات هم المشار إليهم في المادة 13 من القانون النظامي رقم 2018- 032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات.

المادة 76 : يتم تعيين المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس محكمة الحسابات. وهم يساعدون محكمة الحسابات في مزاولة الاختصاصات المذكورة في المادة 17 من

القانون النظامي رقم 2018-032 الصـــادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات.

يتم تعيين المساعدين المدققين، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، بموجب مقرر من رئيس محكمة الحسابات.

وهم يقومون بإجراء مهام التدقيق والرقابة على المستندات تحت سلطة أعضاء محكمة الحسابات.

المادة 77: يجب أن يكون المرشـحون لوظيفة مسـتشـار مكلف بمهمة اسـتثنائية حائزين على شـهادة الباكالوريا + 5، على الأقل، في إحدى التخصـصـات التي تهم محكمة الحسابات ولهم خبرة مهنية لا تقل عن عشـر سـنوات (10) في القطاع العام أو في القطاع الخاص في أحد المجالات التي تهم المحكمة.

يستفيد المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية من نفس التعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لأعضاء محكمة الحسابات من رتبة مستشار بالدرجة الأولى.

المادة 78: يجب أن يكون المرشـحون لوظيفة مسـاعد مدقق حائزين على شـهادة الليصـانص على الأقل في إحدى التخصـصـات التي تهم محكمة الحسـابات ولهم خبرة مهنية لا تقل عن سنتين (2) في القطاع العام أو في القطاع الخاص في أحد المجالات التي تهم المحكمة.

يستفيد المساعدون المدققون العاملون بمحكمة الحسابات، شهريا من علاوة جزافية قدرها خمسين ألف (50.000) أوقية.

المادة 79: تكلف لجنة من محكمة الحسـابات بانتقاء المسـتشـارين المكلفين بمهمة استثنائية والمساعدين المدققين من بين المرشحين.

وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس محكمة الحسابات من:

- مستشاري الرئيس؛

- رؤساء الغرف؛
- الأمين العام.

المادة 80: تدوم فترة انتداب المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية والمساعدين المدققين ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وينتهي انتدابهم بأمر يصدره رئيس محكمة الحسابات.

المادة 81: يخضع المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية والمساعدون المدققون للسر المهني المفروض على أعضاء محكمة الحسابات، ويجب أن يتحلوا في كل الأحوال بالتحفظ والصدق والشرف الضروري لمزاولة مهامهم.

المادة 82: يخضع المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية والمساعدون المدققون خلال فترة عملهم في محكمة الحسابات للتعارض المنصوص عليه في المادة 82 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، المتعلق بمحكمة الحسابات.
ويخضعون أيضا للأحكام الواردة في المادة 21، الفقرة 5، من القانون الأنف الذكر والمتعلق بإلزامية الإفصاح عن كل ما من شأنه أن يثير الريبة حول موضوعيتهم واستقلاليتهم وأن يطلبوا في مثل تلك الحالة الإعفاء من المسؤولية.

المادة 83: إضافة إلى حالات الإحالة المنصوص عليها في مختلف المواد أعلاه، يتم كلما دعت الحاجة، تحديد إجراءات تطبيق هذا المرسوم بأوامر صادرة عن رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

المادة 84: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم، وخصوصا المرسوم رقم 94-044 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1994، المحدد لطرق تطبيق بعض أحكام القانون رقم 20-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتضمن للنظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات والمرسوم رقم 96-041 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996، المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات.

المادة 85: يكلف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية ورئيس محكمة الحسابات، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.